

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1498/2530

บริษัท วอร์เนอร์ แลมเบิร์ต คัมปะนี
นาย ประพจน์ วิศรุตานันท์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174

ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์ในวันเดียวกับที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์และให้โจทก์ส่งสำเนาอุทธรณ์แก่จำเลยใน 7 วันโจทก์เพียงมายื่นคำร้องว่าเสมียนทนายไม่ดำเนินการเสียค่าพาหนะและนำส่งสำเนาอุทธรณ์ภายหลังยื่นอุทธรณ์ถึง 2 เดือนเศษ ทั้งรับว่าได้มอบหมายให้เสมียนทนายดำเนินการส่งสำเนาอุทธรณ์ แสดงว่า โจทก์ทราบคำสั่งศาลดีแล้วว่าต้องส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยภายใน 7 วันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์การที่เสมียนทนายซึ่งเป็นตัวแทนของโจทก์ไม่ดำเนินการให้เป็นความบกพร่องของโจทก์เองไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่จะฟังว่าโจทก์มิได้มีเจตนาทิ้งอุทธรณ์.(ที่มา-เนติ)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าจำเลยไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า KISTERINE และให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 169597 และห้ามเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าคำว่า LISTERINE ต่อไป ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ ให้โจทก์นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยภายใน 7 วัน เมื่อเลยกำหนดแล้วโจทก์ไม่นำส่งสำเนาอุทธรณ์ ศาลชั้นต้น

จึงส่งสำเนาให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าโจทก์ไม่นำส่งสำเนา
อุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดถือว่าโจทก์ทิ้งอุทธรณ์ให้จำหน่ายคดี
ออกจากสารบบความ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'เห็นว่า เมื่อโจทก์ยื่นอุทธรณ์แล้วศาลชั้นต้นก็ส่งรับอุทธรณ์
ของโจทก์ในวันเดียวกันนั้นเอง ให้โจทก์ส่งสำเนาอุทธรณ์แก่จำเลยใน 7 วัน ตั้งแต่
วันที่ 27 ธันวาคม 2527 โจทก์เพิกม้ายื่นคำร้องว่าเสมียนทนายไม่ดำเนินการเสียค่า
พาหนะและนำส่งสำเนาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2528 ภายหลังยื่นอุทธรณ์ถึง 2
เดือนเศษ แต่โจทก์ก็รับว่าได้มอบหมายให้เสมียนทนายดำเนินการส่งสำเนาอุทธรณ์ก็
แสดงว่าโจทก์ทราบคำสั่งศาลดีแล้วว่าต้องส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยภายใน 7 วัน
นับแต่วันยื่นอุทธรณ์ การที่เสมียนทนายซึ่งเป็นตัวแทนของโจทก์ไม่ดำเนินการให้ก็
เป็นความบกพร่องของโจทก์เองที่ไม่ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของเสมียน
ทนาย จึงไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่จะฟังว่าโจทก์มิได้เจตนาทิ้งอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น'.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ